

אפולו פאוור בע"מ ("החברה")

דוח הצעת מדף

על-פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 31 באוגוסט 2023¹ ("תשקיף המדף" או "התשקיף"), והוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו-2005 ("תקנות הצעת מדף"), מתכבדת החברה לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") של ניירות הערך המפורטים בדוח זה להלן ("דוח הצעת המדף" או "הדוח").

בדוח הצעת המדף תיחוס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף אלא אם כן צוין במפורש אחרת. ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף מוצעים בדרך של הצעה אחידה לציבור עם טווח כמויות, כאמור בתקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 ("תקנות אופן ההצעה"), וכמפורט להלן.

לפירוט בדבר כל שינוי או חידוש מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף, שחלו מיום פרסום תשקיף המדף ועד פרסום דוח הצעת המדף, ראו דיווחים מידיים ותקופתיים של החברה אשר הגישה החברה לאחר פרסום תשקיף המדף, הכלולים בדוח הצעת המדף על דרך ההפניה בהתאם להוראות תקנה 4א (א) לתקנות הצעת מדף.

1. ניירות הערך המוצעים במסגרת הצעה אחידה עם טווח כמויות²

1.1. בין 4,000,000 ל- 8,500,000 מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב של החברה ("המניות המוצעות"). המניות המוצעות הינן שוות מכל בחינה למניות הרגילות ללא ערך נקוב של החברה, הרשומות למסחר בבורסה ("המניות הרגילות" או "המניות").

ביחד עם

1.2. בין 1,200,000 ל- 2,550,000 כתבי אופציה (סדרה 7) ("כתבי האופציה (סדרה 7)"), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, בכל יום מסחר ולמעט במועדים מסוימים כמפורט להלן, החל מיום רישום למסחר ועד ליום 10.9.2025 ועד בכלל ("תקופת המימוש (סדרה 7)"), כך שהחל מיום רישום למסחר של כתבי האופציה (סדרה 7) ועד לתום תקופת המימוש (סדרה 7), כל כתב אופציה (סדרה 7) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 5.2.8 להלן ("מניות המימוש (סדרה 7)") כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 6.25 ש"ח למניה, לא צמוד ("מחיר המימוש (סדרה 7)").

ביחד עם

בין 1,000,000 ל- 2,125,000 כתבי אופציה (סדרה 8) ("כתבי האופציה (סדרה 8)"), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, בכל יום מסחר ולמעט במועדים מסוימים כמפורט להלן, החל מיום רישום למסחר ועד ליום 10.3.2026 ועד בכלל ("תקופת המימוש (סדרה 8)"), כך שהחל מיום רישום למסחר של כתבי האופציה (סדרה 8) ועד לתום תקופת המימוש (סדרה 8), כל כתב אופציה (סדרה 8)

¹ פורסם ביום 30.8.2023 (מס' אסמכתא 100449-01-2023) ונכלל בזאת על דרך ההפניה ואשר תוקפו הוארך ביום 29.8.2024 לתקופה נוספת של 12 חודשים, קרי עד ליום 30.8.2025.

² הצעה אחידה עם טווח כמויות מוגדרת בתקנות אופן ההצעה כ- "הצעה אחידה שבה לא התקבלה התחייבות מוקדמת, ושבה המציע או החתם ציינו בתשקיף כמות מזערית וכמות מרבית של ניירות הערך שיימכרו או יונפקו, לפי העניין".

8) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 5.2.8 להלן ("מניות המימוש (סדרה 8)") כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 8.35 ש"ח למניה, לא צמוד ("מחיר המימוש (סדרה 8)").

כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) ייקראו להלן יחדיו "כתבי האופציה".

תקופת המימוש (סדרה 7) ותקופת המימוש (סדרה 8) ייקראו להלן יחדיו "תקופות המימוש".

מניות המימוש (סדרה 7) ומניות המימוש (סדרה 8) ייקראו להלן יחדיו "מניות המימוש".

מחיר המימוש (סדרה 7) ומחיר המימוש (סדרה 8) ייקראו להלן יחדיו "מחירי המימוש".

המניות המוצעות וכתבי האופציה ייקראו להלן יחדיו "ניירות הערך המוצעים".

למרות האמור לעיל, לא יהיה ניתן לממש את כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

כתב אופציה אשר לא ימומש עד לתום תקופת המימוש הרלבנטית אליו יפקע ויהא בטל ולא יקנה לבעליו זכות או תביעה כלשהי.

לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה ראו סעיף 5 להלן.

בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה המניות המוצעות וכן מניות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים.

2. פרטים אודות הון המניות של החברה

2.1. הון המניות הרשום של החברה נכון למועד דוח הצעת המדף מורכב מ- 25,000,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

2.2. להלן פרטים אודות הון המניות המונפק והנפרע של החברה, בהנחת הקצאת הכמות המרבית של ניירות הערך המוצעים:

סמוך למועד פרסום דוח הצעת המדף		לאחר הקצאת הכמות המרבית של ניירות הערך המוצעים ולפני מימוש כתבי האופציה		לאחר הקצאת הכמות המרבית של ניירות הערך המוצעים ולאחר מימוש כתבי האופציה	
הון מונפק ונפרע	הון מונפק בדילול מלא	הון מונפק ונפרע	הון מונפק בדילול מלא	הון מונפק ונפרע	הון מונפק בדילול מלא
56,935,274	62,665,544	65,435,274	71,165,544	70,110,274	75,840,544

2.3. שערי ניירות הערך של החברה בבורסה

להלן נתונים על שער המניה הגבוה והנמוך (באגורות) של המניות הרגילות של החברה החל מיום 1.1.2022 ועד סמוך למועד דוח הצעת המדף (בערכים נומינאליים):

שער גבוה באגורות		שער נמוך באגורות		תקופה
שער	תאריך	שער	תאריך	
3,776.81	25.10.2022	2,283.98	31.1.2022	שנת 2022
3,909.99	19.1.2023	577.99	13.12.2023	שנת 2023
783.00	20.3.2024	215.70	26.11.2024	שנת 2024 ועד לסמוך למועד פרסום הדוח

- 2.4. בהנחת הקצאת הכמות המרבית של ניירות הערך המוצעים, תהווה המניות המוצעות לאחר ההנפקה, כ- 12.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ- 11.94% מהון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא, ללא מימוש כתבי האופציה.
- 2.5. בהנחת הקצאת הכמות המרבית של ניירות הערך המוצעים ובהנחת מימוש כל כתבי האופציה, שיעור המניות המוצעות ומניות המימוש, תהווה כ- 18.79% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ- 17.37% מהון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא.

3. אופן הצעת ניירות הערך המוצעים – הצעה אחידה עם טווח כמויות (מכרז מספר: 1152172)

- 3.1. ניירות הערך מוצעים על פי דוח זה לציבור ביחידות כמפורט להלן ("יחידות"), בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות, כאמור בתקנות אופן ההצעה, בכמות של בין 40,000 לבין 85,000 יחידות ("הכמות המרבית"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה ("המכרז"), כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הם כדלקמן:

המחיר

100 מניות רגילות ללא ערך נקוב במחיר של 4.75 ש"ח
475 ש"ח למניה אחת

30 כתבי אופציה (סדרה 7) ללא תמורה

25 כתבי אופציה (סדרה 8) ללא תמורה

המחיר המזערי ליחידה 475 ש"ח

מחיר היחידה שיקבע במכרז לא יפחת מ- 475 ₪ ליחידה ("המחיר המזערי ליחידה").

המחיר האפקטיבי למניה, בניכוי שווי כתבי האופציה המפורט להלן, הינו 4.31 ש"ח.

הערך הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 7) הוא 0.83 ש"ח והערך הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 8) הוא 0.74 ש"ח.

הערך הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 7) כאמור לעיל, חושב על פי נוסחת "בלק אנד שולס", בהתאם לנוסחת החישוב שבכללי הבורסה, למקרה בו מניה מונפקת ביחד עם כתבי אופציה, וזאת בהתבסס על מחיר מימוש של 6.25 ש"ח (לא צמוד) לכל כתב אופציה, היום האחרון למימוש כתב האופציה (סדרה 7) הינו 10.9.2025, שער הנעילה של המניות הרגילות של החברה בבורסה ביום 8.12.2024 הינו 5.23 ש"ח, שיעור ההיוון השנתי הינו 4.30% וסטיית התקן השנתית הינה 62.38%.

הערך הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 8) כאמור לעיל, חושב על פי נוסחת "בלק אנד שולס", בהתאם לנוסחת החישוב שבכללי הבורסה, למקרה בו מניה מונפקת ביחד עם כתבי אופציה, וזאת בהתבסס על מחיר מימוש של 8.35 ש"ח (לא צמוד) לכל כתב אופציה, היום האחרון למימוש כתב האופציה (סדרה 8) הינו 10.3.2026, שער הנעילה של המניות הרגילות של החברה בבורסה ביום 8.12.2024 הינו 5.23 ש"ח, שיעור ההיוון השנתי הינו 4.30% וסטיית התקן השנתית הינה 62.38%.

3.2. רשימת החתימות

רשימת החתימות לרכישת היחידות תפתח ביום ב', 9.12.2024 בשעה 08:30, ותיסגר ביום ג', 10.12.2024 בשעה 16:30 ("יום המכרז" ו- "מועד סגירת רשימת החתימות", בהתאמה), ובלבד שמועד סגירת רשימת החתימות יהיה לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום דוח הצעת המדף. החברה רשאית לבטל את ההצעה לציבור בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים מבלי שתהיה

למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור יראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה, כבטלות.

3.3 החשבון המיוחד והקצאת היחידות

3.3.1 סמוך לפני מועד המכרז, ייפתח בתאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה ("החשבון המיוחד") ורכז ההנפקה ימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו. החשבון המיוחד ישמש להפקדת הכספים שיתקבלו ממזמיני ניירות הערך המוצעים.

3.3.2 החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). בחשבון המיוחד יופקדו הכספים שישולמו בגין הבקשות אשר נענו על ידי החברה, במלואן או בחלקן. החברה תהיה רשאית לראות את קבלת התמורה עבור ניירות הערך המוצעים בחשבון המיוחד, כאילו התקבלה בידה.

3.3.3 כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפקדונות נזילים, לא צמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי, ככל שיתאפשר כן.

3.3.4 רכז ההנפקה יעביר לחברה, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים ביום המסחר השני שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, וזאת כנגד העברת תעודות בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("החברה לרישומים"), וזיכוי חבר הבורסה על פי הוראות רכז ההנפקה. החברה לא תוציא תעודות בגין כתבי האופציה וההחזקה בהם תהיה בהתאם למכתבי ההקצאה.

3.3.5 נענתה החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים את המניות המוצעות ואת כתבי האופציה הכלולים ביחידה, על ידי משלוח תעודות בגין המניות המוצעות ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה לחברה לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על ידי רכז ההנפקה לחברה כאמור לעיל.

3.4 הגשת הבקשות והליכי המכרז

3.4.1 הבקשות לרכישת היחידות במכרז ("הבקשות") יוגשו לחברה באמצעות בנק לאומי לישראל בע"מ, שכתובתו: אבא הלל סילבר 3, לוד (להלן: "רכז ההנפקה") או באמצעות סניפי בנקים או חברים אחרים בבורסה ("המורשים לקבל הזמנות"), לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות, על גבי טפסים שניתן להשיגם אצל המורשים לקבלת הזמנות.

3.4.2 כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות במכרז תיחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה, עד לתום חצי שעה ממועד סגירת רשימת החתימות (קרי עד השעה 17:00) ("המועד האחרון להגשה לרכז"). בקשה שתתקבל אצל המורשים להגשת בקשות לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר המועד האחרון להגשה לרכז, לא תיענה על ידי החברה.

3.4.3 כל מבקש יהיה רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירי יחידה שונים אשר לא יפחתו מהמחיר

המזערי ליחידה, וזאת במדרגות מחיר של 1 ש"ח, באופן שהמדרגה הראשונה בה ניתן להגיש בקשות לרכישת היחידות היא במחיר של 475 ש"ח ליחידה ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של 476 ש"ח, 477 ש"ח, 478 ש"ח, וכן הלאה. בקשה שתנקוב במחיר שאינו שווה לאחת ממדרגות המחיר, תעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

3.4.4. כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש וכן את המחיר ליחידה המוצע על ידו אשר לא יפחת מהמחיר המזערי ליחידה. בקשה שהוצע בה מחיר ליחידה הנמוך מהמחיר המזערי ליחידה, תהא בטלה ויראוה כבקשה שלא הוגשה. בקשה שצוינה בה כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף, יראוה כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף.

3.4.5. ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

3.4.6. הבקשות לרכישת היחידות הן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך המוצעים שיוקצו לו כתוצאה מהענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא, על פי תנאי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף לבקשתו.

3.4.7. המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם, במלואן, או בחלקן.

3.4.8. "מבקש" או "מזמין" – ביחד עם בן משפחתו הגר עמו.

3.4.9. העברת הבקשות על ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה תיעשה באמצעות שידור הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית, או ישירות באמצעות מעטפות סגורות אשר תישארנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשה לרכז ההנפקה כאמור. לאחר המועד האחרון להגשה לרכז יוצגו הבקשות שבכספת, לרבות בקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, בנוכחות (לרבות באופן של שימוש באמצעי תקשורת חזותית מקובל (Video Conference)) נציג החברה ורואה החשבון המבקר שלה, אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז ובאותו מעמד יסוכמו ויעובדו תוצאת המכרז.

3.4.10. עד לשעה 10:00 ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות, תימסר הודעה על ידי רכז ההנפקה, באמצעות המורשים להגשת בקשות, למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את מחיר היחידה שנקבע במכרז, לפי העניין, את מספר היחידות שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום עד השעה 12:00 בצהריים, יעבירו המבקשים באמצעות המורשים להגשת בקשות, לרכז ההנפקה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 3.3 לעיל, את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהם נענתה הזמנתם כאמור בהודעה.

3.4.11. ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות תודיע החברה בדוח מידי לרשות ניירות ערך ולבורסה על תוצאות המכרז.

3.5. אופן קביעת המחיר ליחידה במכרז והקצאת היחידות למבקשים

3.5.1. כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ("המחיר האחיד"), אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי דוח הצעת המדף.

3.5.2. הקצאת היחידות המוצעות לציבור תיעשה כדלקמן:

3.5.2.1. היה והמספר הכולל של היחידות הכוללות בבקשות שתתקבלנה יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, אזי תענינה כל הבקשות במלואן, ובמקרה כזה יהיה מחיר היחידה למבקשים המחיר המזערי ליחידה. יתרת היחידות שלא תתקבלנה בקשות בגינן, לא תונפק.

3.5.2.2. היה והמספר הכולל של היחידות הכוללות בבקשות שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה על כמות היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות המוצעות תעשה כדלקמן:

א. בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד, תענינה במלואן.

א. בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד - לא תענינה.

ב. בקשות הנוקבות במחיר האחיד – תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד, לבין המספר הכולל של היחידות הכוללות בכל הבקשות שהוגשו לחברה שבהן נקב המחיר האחיד.

3.5.2.3. אם בהקצאה על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר האחיד.

3.5.2.4. כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהענות חלקית או מלאה לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

3.5.3. במקרה של ביטול המכרז, לא תונפקנה היחידות, ניירות הערך המוצעים לא יירשמו למסחר בבורסה ולא ייגבה כסף מהמשקיעים.

3.5.4. המניות הכוללות ביחידות שתונפקנה והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, ככל שימומשו, תירשמנה על שם החברה לרישומים.

4. כוונת בעלת השליטה לרכישת יחידות בהנפקה

למייטב ידיעת החברה נכון למועד דוח הצעת המדף, בעלת השליטה בחברה הינה וסטאר אחזקות בע"מ ("וסטאר")³. נכון למועד זה, מחזיקה וסטאר ב- 31,862,038 מניות רגילות של החברה אשר מהווים כ- 55.96% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה וכ- 50.84% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא.⁴

וסטאר ובעלי השליטה בה (ה"ה ישי ויוסף מור) הודיעו לחברה כי בכוונתם להשתתף בהנפקה (באמצעות וסטאר ו/או באמצעות יוסף מור ו/או באמצעות ישי מור) וזאת באמצעות הגשת הזמנה לרכישת יחידות בהנפקה בהיקף

³ למייטב ידיעת החברה, ה"ה ישי מור ויוסף שבח מור מחזיקים במלוא הונה של וסטאר, בחלקים שווים.
⁴ יצוין כי, למייטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה: (א) מר ישי מור מחזיק במישרין 2,319,259 מניות רגילות של החברה, (ב) מר יוסף שבח מור מחזיק במישרין 190,154.40 מניות רגילות של החברה, ו- (ג) מר הילל מור (בנו של מר יוסף מור), מחזיק ב- 453.40 מניות רגילות של החברה (החברה רואה בה"ה יוסף והילל מור "אדם אחד" לצורך הגדרת המונח "החזקה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

כולל של 20,000 אלפי ש"ח. יובהר כי מדובר בכוונה בלבד ואין בהודעה כאמור כדי להוות התחייבות.

תנאי ניירות הערך המוצעים

5.

5.1 המניות המוצעות

המניות המוצעות שתוקצינה כתוצאה מניצול הזכויות, תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין, למניות הרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד דוח הצעת המדף, ובכלל זה יזכו את בעליהן בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד הקובע את הזכות לקבלה הינו מועד הקצאתן או מאוחר יותר. לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה ראו תקנון החברה שפורסם ביום 2.11.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-096376), וכן ופרק ג' לתשקיף המדף אשר נכללים בזאת על דרך ההפניה.

5.2 כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8)

לפרטים אודות מחירי המימוש ותקופות המימוש של כתבי האופציה, ראו סעיף 1 לעיל.

5.2.1 תנאי הצמדה

מחירי המימוש של כתבי האופציה על פי דוח הצעת מדף זה אינם צמודים לבסיס הצמדה כלשהו.

5.2.2 הודעות מימוש כתבי האופציה

הבעלים הרשומים של כתבי האופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם על פי כתבי האופציה לרכוש את מניות המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר המימוש וזאת בתנאים הבאים:

כל מחזיק בכתב אופציה (בסעיף 5 זה: "**המבקש**") אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות המימוש להן הוא זכאי יגיש באמצעות הבנקים וחברי הבורסה האחרים אם הוא מחזיק שאינו רשום, או במישרין (אם הוא רשום בפנקס בעלי האופציה) באופן המתואר להלן, בקשה בכתב בנוסח שייקבע על ידי החברה ("**הודעת המימוש**") בצרף מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב אופציה שמיושמו מתבקש. כמות המניות אשר מחזיק בכל כתב אופציה יהיה זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים המפורטים בסעיף 5.2.8 להלן.

יום המימוש ייחשב היום בו מסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מסירה במישרין, ובמקרה של מסירת הודעת מימוש באמצעות חברי בורסה, היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתב האופציה, הממלאת את כל התנאים המפורטים בדוח הצעת המדף ("**יום המימוש**").

על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין ותקנון החברה לשם מתן תוקף להקצאת מניות המימוש.

לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם המבקש ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות המימוש.

לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב האופציה במלואם, והדבר אינו ניתן לתיקון ע"י מי שיתמנה ע"י הדירקטוריון כאמור לעיל, אזי תחשב הודעת המימוש כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש תוך שני ימי

עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.

הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות לממש חלק מכתבי אופציה, אך מכתב הקצאה של כתבי אופציה ניתן לפיצול או להעברה או לויתור כאמור בסעיף 5.2.5 להלן. חל מועד תום תקופת מימוש כתבי אופציה ביום שאינו יום מסחר, ידחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו.

5.2.3 חוקי העזר של מסלוקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה

כל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים ("המורשים") ייתן הודעת מימוש באמצעותם.

חוקי העזר בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמן :

(א) הודעת מימוש שתתקבל עד שעה 12:00 במשרדי חבר הבורסה, באמצעות מוחזקים כתבי האופציה, תועבר על ידי החבר למסלוקת הבורסה לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ב) קיבלה מסלוקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד 12:00, תחייב מסלוקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, זאת לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה ההודעה כאמור.

(ג) קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק (ב) לעיל עד שעה 12:00, תעביר החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש למשרדי החברה המנפיקה לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ד) כל הודעה מאלה המנויות בס"ק (א) עד (ג) לעיל שתתקבל לאחר השעה 12:00 מדי יום מסחר, תחשב כאילו התקבלה לפני השעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ה) למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום תקופת המימוש אינו יום מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי מסלוקת הבורסה להעביר למסלוקה את בקשות המימוש הסופיות עד השעה 12:00. המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלוקה שלא הגיש בקשה עד השעה האמורה, תראה אותו המסלוקה כמי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.

(ו) למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של מסלוקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.

5.2.4 הקצאה ותעודות

(א) לא יאוחר משני (2) ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, תקצה החברה למבקשים באמצעות תעודות את מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על שם החברה לרישומים, ולאור האישור לרישום למסחר של מניות המימוש בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניות המימוש תרשמה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן. בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממנוי כתבי האופציה, יירשמו במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

(ב) המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש, אולם כל עודפי מניות המימוש שיתהוו, אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של שלושים (30) ימים ממועד ההקצאה הנ"ל, והתמורה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה המקובלות ממחיר המימוש היחסי, עמלות והיטלים אחרים, אם יהיו, תשולם לזכאים תוך 7 יום מתאריך המכירה. לא יישלח לזכאי רשום אחד שיק בסכום הנמוך מ-50 ש"ח, ויהיה ניתן לקבל סכומים אלה במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה המקובלים ובתיאום מראש. זכאי רשום כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך 12 חודשים מיום המכירה, יאבד את זכותו לסכום זה.

5.2.5 העברה ופיצול כתבי האופציה

העברה

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה ניתנים להעברה ולויתור ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה מתאים. שטר ההעברה יהא במתכונת דומה לשטר העברת מניות. החברה תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים אצלה. החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על 30 יום בכל שנה. תקנות ההתאגדות של החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן, יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה.

פיצול

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש. הפיצול יעשה עפ"י בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה, בצרוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

5.2.6 פקיעת כתבי האופציה

כתבי האופציה שמומשו יפקעו מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.

כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש הרלבנטית, דהיינו, שהודעת המימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו בחברה עד לאותו תאריך, לא יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך האמור.

5.2.7 זכויות מניות המימוש

מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות הקיימות בחברה ביום המימוש. לפרטים ראו סעיף 5.1 לעיל.

5.2.8 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה, השתתפות בהנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד

מתאריך דוח הצעת המדף ועד תום תקופת המימוש הרלבנטית תחולנה לגבי כתבי אופציה שטרם מומשו ההוראות הבאות:

(א) התאמה עקב חלוקת מניות הטבה

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה תשמרנה זכויות המחזיקים בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן

עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת, ויחולו הוראות סעיף 5.2.4(ב) לעיל. שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות אקס הטבה.

(ב) התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות

ככל שבתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה, תוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, יחולו ההוראות המפורטות להלן:

מספר המניות הנובעות מהמימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות". שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות "אקס זכויות".

(ג) התאמה בגין חלוקת דיבידנד

ככל שבתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה תבצע החברה חלוקת דיבידנד, כמשמעה בחוק החברות, תוספת המימוש תוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד". שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס דיבידנד".

5.2.9 הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש

מתאריך דוח הצעת המדף ביחס לכתבי האופציה וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי תנאי דוח הצעת מדף זה, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש הרלבנטית, תחולנה, להגנת מחזיקי כתבי האופציה, ההוראות הבאות:

(א) החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת זכות המימוש של בעלי כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

(ב) אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה, לפי העניין לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטפלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים.

(ג) החברה תמנע מחלוקת מניות הטבה העלולה להביא להקצאת מניות מימוש במחיר מתחת לערך הנקוב.

(ד) תוך יום עסקים אחד לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף 5.2.8 לעיל תפרסם החברה דיווח, בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה לממש את כתבי האופציה שלהם תוך ציון "מחיר המימוש" ו- "תקופת המימוש" בהן מזכה כתב אופציה אחד באותה עת.

(ה) בנוסף לכך, לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפני תום תקופת המימוש הרלבנטית, תפרסם החברה דוח מיידי בדבר תום תקופת המימוש הרלבנטית של כתבי האופציה.

(ו) בהודעה יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת המימוש הרלבנטית של כתבי האופציה וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה בטלים ומבוטלים.

(ז) החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה או הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, והתאריך הקובע יהיה לא פחות מששה (6) ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור.

(ח) במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון, תיתן החברה הודעה בכתב לכל בעלי כתבי האופציה בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן, וכן תפרסם על כך מודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית. כל בעל כתב אופציה יהיה רשאי, תוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה, להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד לפני קבלת ההחלטה. במקרה זה יהיה הבעל של כתב האופציה כאמור זכאי לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו היה בעל מניות עקב מימוש כתב האופציה שברשותו, עובר לקבלת ההחלטה לפירוק, וזאת בניכוי מחיר המימוש.

5.2.10 שינוי זכויות כתבי האופציה ואסיפות מחזיקי כתבי האופציה

על פי תנאי כתבי האופציה, באישור מוקדם של החלטה שתתקבל ברוב של 75% מהמצביעים באסיפה כללית נפרדת של בעלי כתבי האופציה, יכולה החברה להתפשר עם בעלי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה.

למרות האמור לעיל, על פי תקנון הבורסה, לא ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה הנוגעים לתקופות המימוש, מחירי המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות להטבה, זכויות ודיבידנד, למעט שינוי תקופות המימוש ו/או מחירי המימוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי האופציה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999.

בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות את מחירי המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור, האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת מערכן הנקוב של מניות המימוש. בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "הליך הפיצול" משמעו לעניין זה - הליך שבו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות והכל - בתנאי שהליך הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה. בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "הליך מיזוג" משמעו לעניין זה - הליך שבו כל המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת והכל - בתנאי שניירות הערך של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור, ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.

באסיפת בעלי כתבי האופציה יהיה לכל כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק

על ידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי האופציה תהיה במניין קולות.

כל הוראות תקנון החברה בנוגע לאסיפות כלליות של בעלי המניות, הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה, תחולנה בשינויים המחויבים לפי הענין, על אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה. לתיאור הוראות תקנון החברה בנושאים האמורים ר' פרק ג' לתשקיף המדף של החברה.

5.2.11 פנקס בעלי כתבי האופציה

החברה תנהל במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי האופציה.

החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות בתקופות שלא תעלינה על 30 יום בכל שנה.

5.2.12 רישום

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס והחברה לא תהיה חייבת לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה, החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה חופשי מכל זכות קיזוז, תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה.

5.2.13 יורשים

מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר, או כשאינן מבצעי צוואה או מנהלי עיזבון - האנשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור מחזיקי כל זכות בכתב האופציה. במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה, תכיר החברה אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב אופציה כתוצאה ממייתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב האופציה, תהיה לו הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק כתב האופציה או בכפיפות לתנאים אלה, להעביר את כתב האופציה.

5.2.14 הודעות

פרט למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מאת החברה למחזיקי כתבי אופציה, לרבות למחזיקי כתבי האופציה הרשומים בפנקס מחזיקי כתבי האופציה, תפורסם בדיווח מיידי במערכת המגנ"א, והיא תיחשב כאילו נמסרה להם ביום הפרסום האמור.

5.2.15 רכישת כתבי אופציה על ידי החברה, חברה-בת שלה ותאגיד בשליטתה

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לקנות בכל עת, בכל דרך ובכל מחיר שייראה לה כתבי אופציה. במקרה של קניה כזו על ידי החברה תיתן על כך החברה דוח מיידי. חברה בת של החברה או תאגיד אחר בשליטתה יהא רשאי לרכוש ו/או למכור מעת לעת כתבי אופציה על פי שיקול דעתו. כתבי אופציה שיוחזקו על ידי החברה, חברה בת או תאגיד בשליטת החברה ייחשבו כנכס של אותה חברה או תאגיד.

חיתום

.6

ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף אינה מבוטחת בחיתום.

מיסוי

.7

למיסוי מניות החברה, ראו נספח א' לדוח הצעת המדף.

כמקובל בהחלטות השקעה, יש לשקול את השלכות המס הקשורות למניות החברה המוצעות על-פי דוח הצעת מדף. האמור בנספח א' אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות חוק כלשהו או תיאור כלשהו של הוראות המס הנוגעות למניות החברה המוצעות על-פי דוח הצעת מדף ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון, בהתאם לנתוני הייחודיים של כל רוכש. לפיכך, מומלץ לכל המבקש לרכוש מניות על-פי דוח הצעת המדף, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף

.8

8.1. החברה והדירקטורים - בחתימתם על דוח הצעת המדף, מתחייבים להימנע מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך שיוצגו בדוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך שיוצגו על-פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך שרכשו, והכל מעבר למפורט בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף.

8.2. החברה והדירקטורים - בחתימתם על דוח הצעת מדף, מתחייבים להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר עם רישום והצעת ניירות הערך אשר יוצגו על-פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 8.1 לעיל.

8.3. החברה והדירקטורים - בחתימתם על דוח הצעת המדף, מתחייבים להימנע מלהתקשר עם צד ג' כלשהו, בקשר עם רישום והצעת ניירות הערך שיוצגו על-פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 8.1 לעיל.

היתרים ואישורים

.9

9.1. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות המוצעות וכן את מניות המימוש והבורסה נתנה לכך את אישורה.

9.2. אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה או על המחיר בו הם מוצעים.

9.3. בעלי העניין בחברה יהיו רשאים להגיש הזמנות לרכישת יחידות המוצעות לציבור על פי דוח הצעת המדף.

9.4. החברה תראה את קבלת התמורה בידי רכז ההנפקה, כאילו התקבלה בידיה.

תשלום אגרה

.10

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), תשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

11.1. התמורה המיידית הצפויה לחברה על פי דוח הצעת המדף, בהנחה שהכמות המרבית תירכש במחיר המזערי ליחידה, תהיה כמפורט להלן:

התמורה המיידית הצפויה (ברוטו)	כ- 40,375 אלפי ש"ח
בניכוי הוצאות הנפקה (אומדן בלבד) ⁵	כ- 380 אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה (נטו)	כ- 39,995 אלפי ש"ח

11.2. לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

11.3. היה ומלוא הכמות המירבית של כתבי האופציה ימומשו, יתקבל בחברה סכום ברוטו בסך של כ- 33.68 מיליון ש"ח.

11.4. תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה, למימון פעילותה העסקית השוטפת ו/או לצרכיה האחרים של החברה, והכל כפי שייקבע ויוגדר על ידי דירקטוריון החברה, מעת לעת.

עד לשימוש בתמורה, תפקיד החברה ותשקיע את תמורת ההנפקה כפי שתמצא לנכון, בהשקעות ברמת סיכון נמוכה, כגון בפיקדונות שקליים ו/או במט"ח, אג"ח ממשלתיות, ו/או אג"ח קונצרניות מדורגות, מק"מ וכיו"ב והכל בהתאם להחלטת הנהלת החברה כפי שתהיה מעת לעת.

הסכמה להכללה

12.

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, כי דוח הסקירה של רואה החשבון המבקר מיום 26.11.2024 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30.9.2024 ולתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ייכלל על דרך ההפניה בדוחות הצעת מדף אשר יפורסמו מכח תשקיף המדף, מצורף לדוח התקופתי לרבעון השלישי של שנת 2024 (פורסם ביום 27.11.2024 (מס' אסמכתא 619244-01-2024) ונכלל בזאת על דרך ההפניה).

שינויים או חידושים בעסקי החברה

13.

בהתאם לאמור בתקנה 4 לתקנות ההצעה, כלל הדיווחים שהגישה החברה לאחר פרסם תשקיף המדף נכללים בדוח הצעת מדף זה על דרך ההפניה. ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווחים האמורים, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il וכן באתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: maya.tase.co.il. יצוין כי בהמשך לאמור בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי לרבעון השלישי של שנת 2024 (פורסם ביום 27.11.2024, מס' אסמכתא 619244-01-2024 ונכלל בזאת על דרך ההפניה) בדבר מו"מ מתקדם להתקשרות עם חברה טכנולוגית גלובלית (tier 1) ("המפיץ") בהסכם הפצה בלעדי בטריטוריות מסוימות של מערכת החברה המיועדת לשוק ה-After Market, מעדכנת החברה כי נכון למועד זה מצוי ההסכם בשלבי חתימה סופיים ע"י המפיץ. יובהר כי אין וודאות מוחלטת לכך שההסכם ייחתם.

⁵ הכוללת, בין היתר, עמלות (לברק קפיטל חיתום בע"מ ("ברק קפיטל")) בגובה 1.5% מהתמורה המיידית שתתקבל בפועל במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף זה בניכוי תמורה שעשויה להתקבל מוסטאר ו/או מישי מור ו/או מיוסף מור, בתוספת מע"מ כדין, וכן עמלת ריכוז הנפקה לרכז ההנפקה בסך של 20 אלפי ₪, שכ"ט יועצים מקצועיים, תוספת האגרה לרשות ניירות ערך בעד ניירות הערך המוצעים, דמי רישום למסחר והוצאות נוספות.

⁶ ברק קפיטל תהא זכאית ל-1.5% מהתמורה העתידית ברוטו שתתקבל בפועל כתוצאה ממימוש כתבי האופציה שיונפקו בפועל במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף זה, בתוספת מע"מ, כאשר בחישוב התמורה העתידית ברוטו לא תילקח בחשבון התמורה שתתקבל בידי החברה בגין מימוש כתבי האופציה על ידי וסטאר ו/או ישי מור ו/או יוסף מור, ככל שתתקבל.

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה :



יוחנן חורש	אילן זהר	ישראל קליין	מאיה גנור	נועה אליקים
טל בנד	אפרת זהר	נר שאלתיאל	אלמוג נרש	דבורה שניצר
אהוד ארצי	אבי אלדור	עתליה שטרית	טל חבס	נגב אלוני אלון
אהרן (אנטוני) בלון	ד"ר עמרי סנדר	עירא הרדי	יהל כהן	מתן אסקיו
אבי אורז	פני עזריה	שני סטרול	יובל ניר	דור לביא
אביגיל קסטיאל	ד"ר אייל ברוק	לנס בלומנטל	הדר עסיס תמיר	אריאל מן
אמיר כספרי	יאר זיו	טל וקס	דוד פרוג	אמנון צפרי
קליפורד דיוס	מיטל מלכאל ורטהים	בר ימין	אסף קורן	גל חכם אהרון
אליה צונץ קולר	תומר שוירמן	נעה לביאן בורובסקי	ננה רובינשטיין	נורית לקסר
מיכל ליברמן	אבנר יצחקי	דוד סילבר	דנה שמר מוכתר	דניאל מן
חגי דורון	מוטי סבן	דניאל עובדיה	ענבר אסרף	תמר שמואלי
רן פוגל	ניקולס גיפס	ליאת יהלום	רוני גל און	הילה לביא
בנימין שפר	עמית בכר	מיכל אברמוביץ	סם ירמיהו	דריה אבירם
מרדכי מלכה	יעל רוזנברג-רובין	איתמר אמיתי	צופית כהן	עומר בושנסקי
ליאור נוימן	הגר פינס גינזבורג	שרון דניאלי	חן גולדשטיין בן יוסף	מיטל גורפינקל
אלישע שור	ליאור מלר	נתנאל לביא	ג'ריס אליאס	אופיר דודאי
אורית יולס-דבי	עדי הופמן	אבי סרביאנסקי	בת ארביז	גיל מנור
אייל דורון	גל אד-כהן	יאב שמידט	רותם גלמן כסלו	מור פיקלשטיין
ד"ר אסף רנצלר	רוני פולטי	רבקה אריאל	גוני דיין	ליי קנובל
עמית שטיינמן	מרים זלצמן	סתר בן חמו	יובל כהן	בניאל אלטרמן
פנינה שפר עמנואל	עדי שלמה	נועה דביר בר-טור	יהונתן לנקרי	תומר אנטש
רונן בחרמור	מרינה רוזר	מיה עשבי	יונתן פישר	אלון דהן
גיא פירר	אילן גולד	טל שטיקר	דורין רוטנשטיין	נעה הוכרמן
דובב אפל	אביב הלפרין	יחזן דגן	אופיר שלר	ניסים חי יאמין
אופיר פוזנר	משה זילברברג	סופיה טבצ'י	רודי רמאל	מאור לנקרי
ערן בצלאל	חן זייפן	גל קלנר	נועה וילנר	איתי מזורחי
אופיר קפלן	קטיה לאוקומוביץ	יהודה רובינס	מוחמד דחבי	תומר עמיאל
נועם בלי	גלעד גפני	דן תירוש	דעואל הורוביץ	יונתנה פרויליך
אוהד בן-יהודה	ליר זרבי	עדן הלפרט	גיא נש	דור צוקרברג
אוריאל פרינץ	אורי עוז	בת חן אצון	דור קלו	יעל ריבנביץ
מורן כ"ץ	איתי ויסוצקי כהן	בר אולמרט	יחיאל אורן הרש	נעם שור
ליאור מיומן	גילי רגב	נעה שמואלי	שחר איבי	יובל יהושע
שי גימלשטיין	ברי קורש	שוהם ר	טל אייל בלון	יובל טוכמן
נועה גלור-בכר	זהר קסולין-בונה	אור כהן	מישאל אסף	יובל קסלמן
רן פלדמן	מיטל ברק	אורה כהן	שקד בוזנח	אירן איבצן
פרח רוסלר	צחי לב	ימית כהן	עמית בן יאיר	
אביתר אולאי	מיכל גונן	מתן קדוש	עודד ישראלי	
גיא ורטהים	רית קוטק	טל שבו	רותם כהן	
שלומי דל'ו	אביגיל וולנסקי	טלי לוי	אלמוג לוי	
גלעד כ"ץ	ליטל פרגי	אורי לבנת	אלעד משה	
ירון לסטרל	אדם לויטן	אור שנער	דר נתן יעקובוביץ	
אמיר עסלי	תמי ריזנברג	יפעת לוטינגר	ליאל עזויה	
נועם זמיר	רינה שרון	לירך מיכלשטיין	רונן פלד	
נחית לוי גרינברג	אורי בוסתנאי	סתיו סיוסה	תמר רוטנברג	
מיכל לבנון-פורת	תום דרמן	מיכאל אולאי	אוהד רויסבלט	
רותי בודוביץ-סגיר	דורית המברג גונסקי	שני בחכמה	מרדכי מהלו	
קית' שאו	חן ליבסון	תאיר בן-זאב	אשלי אקרלינג	

8 בדצמבר, 2024

לכבוד
אפולו פאוור בע"מ
היצירה 6,
קנעם עילית

א.ג.נ.,

הנדון: אפולו פאוור בע"מ ("החברה") - דוח הצעת מדף מיום 8.12.2024 ("דוח הצעת המדף")

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה אשר פורסם ביום 30.8.2023 ונושא תאריך 31.8.2023 ("תשקיף המדף") ולדוח הצעת המדף אשר פורסם מכוחו, הרינו לחוות דעתנו כדלקמן:

1. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף שבנדון תוארו לדעתנו נכונה בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
2. לדעתנו, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף בצורה המתוארת בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
3. לדעתנו, הדירקטורים בחברה מונו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
אמיר עסלי, עו"ד
עומר בושנסקי, עו"ד
ש. הורוביץ ושות'

נספח א'

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספיים, על המשקיע לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים מכוח תשקיף זה. ההוראות הכלולות להלן בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות להלן, ואינן באות במקום ייעוץ משפטי מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. כמו כן, שינוי בדיני המס עשוי להוביל לתוצאות שונות.

יובהר, ככל שיוצעו ניירות ערך על-פי דוח הצעת המדף לעובדי החברה, השלכות המס המפורטות להלן עשויות להשתנות, בהתאם לניירות הערך שיוצעו ותנאיהם. יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן המיסוי של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרת בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ("הפקודה"), עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה"⁷ או כ"בעלי מניות מהותיים"⁸ כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמו כן התייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או הרווחים של תושבי החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

ביום 1 בינואר 2006 נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), תשס"ה-2005 ("תיקון 147"). תיקון 147 שינה באופן ניכר את הוראות הפקודה הנוגעות למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. בנוסף, ביום 29 בדצמבר 2008 אישרה הכנסת את תיקון 169 לפקודה ("תיקון 169"), אשר חולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך. במועד דוח הצעת המדף טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקונים הנ"ל. יתר על כן, במועד פרסום דוח הצעת המדף לא קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מההוראות התיקונים וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקונים הנ"ל.

ביום 5 בדצמבר 2011 אישרה הכנסת את החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2011, אשר במסגרתו אושר תיקון 187 לפקודה ("תיקון 187"). בחוק לשינוי נטל מס, אשר נכנס לתוקף החל משנת 2012, נקבע בין היתר, העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ- 20% ל- 25%, ולבעל מניות מהותי מ- 25% ל- 30%.

ביום 6 באוגוסט, 2012 התקבל בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2012, אשר כלל את תיקון מס' 195 לפקודה ("תיקון 195"), אשר קבע, בין היתר, כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 800,000 ש"ח יהא חייב במס יסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 800,000 ש"ח בשיעור של 2% ("מס יסף").

ב- 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), תשע"ז-2016 ("חוק התייעלות כלכלית") אשר תיקן את הוראות תיקון 195 המפורטות לעיל, וקבע קבע בין היתר כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 640,000 ש"ח (נכון לשנת 2023 הסכום עומד על 698,280 ש"ח. הסכום מתעדכן כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן) יהא חייב במס יסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על סכום זה בשיעור של 3%.

⁷ כהגדרת מונח זה בסעיפים 3(ט).
⁸ הגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

בחק התייעלות כלכלית, מס החברות הופחת בהדרגה כך שמשנת 2018 ואילך שיעור מס החברות הינו 23%. כמו כן בחוק זה שונו מדרגות שיעורי המס ליחידים והופחת שיעור המס השולי הגבוה ביותר מ- 48% ל- 47% החל משנת 2017 ואילך.

לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

1. רווח הון ממכירת ניירות הערך

א. בהתאם לסעיף 91 לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל אשר ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" (בהתאם לסעיפים 1 ו-12(1) לפקודה), חייב במס בשיעור מס שולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר⁹, ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו למכירה כאמור, שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 30%.

ב. לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 30% חלף 25%, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א(א)(9) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", בהתאם להוראות סעיף 12(1) לפקודה, שאז הוא יחויב במס שולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה. בנוסף, לפי הוראות סעיף 121ב(א) לפקודה, ובהתאם לתיקון 234, החל מיום 1 בינואר 2017, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על סך של 640,000 ש"ח (נכון לשנת 2023 הסכום עומד על 698,280 ש"ח), יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3%. יצוין, כי לעניין זה "הכנסה חייבת משמעה – הכנסה חייבת כמפורט בסעיף 121ב(ה) לפקודה, ובכלל זאת הכנסה מדיבידנד והכנסה מרווח הון.

ג. חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות (23% החל מיום 1 בינואר 2018).

ד. תושב חוץ, כמשמעותו בפקודה, פטור ממס על רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, וזאת אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ואם רכישת נייר הערך הייתה במסגרת דוח הצעת המדף או לאחריו, ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 97 לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או הרווחים של חבר בני אדם תושב חוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף 68 לפקודה. יצוין, כי במקרה שפטור כאמור אינו חל, ככל אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, וזאת בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.

ה. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. על הכנסותיה החייבות של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה

⁹ כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם נקבע במפורש אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

במכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי (לצורך חישוב רווח ההון ממכירתן) של מניות אלה את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושן למניות. כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה של מניות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה.

- ו. לעניין ניכוי מס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), תשס"ג-2002 (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות ערך, ינכה מס בשיעור 25% מרווח ההון הריאלי; זאת ועוד, החייב ינכה מס בשיעור מס חברות, כאשר המוכר הינו חבר בני אדם (23% החל מיום 1 בינואר 2018).
- ז. כמו כן, בכפוף לאישור, שיומץ מראש, לפטור מניכוי מס במקור שהופק על ידי פקיד השומה, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, לקרנות נאמנות ולגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.
- ח. למוכר שהוא תושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות.
- ט. ככל שניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה 30% מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור (או פטור מניכוי מס במקור).
- י. על-פי הוראות סעיף 91(ד) לפקודה, יש לדווח ולפרט על אירוע המכירה ולשלם מקדמה כנדרש. ואולם, ככל שנוכה מס במקור בגין מכירה כאמור, הניכוי יקוזז מסכום המקדמה, ובלבד שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף.

2. קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים

- א. ככלל, הפסדי הון ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים שבהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס.
- ב. בשנת המס בה נוצר הפסד ממכירת נייר ערך, הפסד ההון יותר בקיזוז כנגד רווח ההון הריאלי ושבח מקרקעין שינבעו ממכירת כל נכס שהוא, בישראל או מחוצה לה (למעט רוח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל-3.5).
- ג. הפסד הון בשנת המס כאמור ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה לגבי חברה (23% החל מיום 1 בינואר 2018), ולגבי יחיד – ובלבד שלא עלה על השיעור הקבוע בסעיף 125ב(1) או 125ג(ב) לפקודה לפי העניין, אם הוא יחיד (25%).
- ד. יש לציין כי בעקבות החוק לשינוי נטל המס כאמור, המס אשר יחול על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 30%. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

ה. הפסד שלא ניתן לקיזוז, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף 92(ב) לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס כאמור.

ו. בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת 2006, קיימות מגבלות נוספות לגבי אופן הקיזוז, אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף 92 לפקודה לפני תיקון 147.

בהתאם להוראות סעיף 94 לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 24 החודשים שקדמו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של 15% או יותר.

3. שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה

א. דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב ככלל במס בידי בעל מניות יחיד תושב ישראל בשיעור של 25%, למעט אם בעל המניות הוא בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה 30%. בנוסף, לפי הוראות סעיף 121ב(א) לפקודה, ובהתאם לתיקון 234, החל מיום 1 בינואר 2017, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על סך של 640,000 ש"ח (נכון לשנת 2023 הסכום עומד על 698,280 ש"ח) יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3%. יצוין, כי לעניין זה "הכנסה חייבת" משמעה – הכנסה חייבת כמפורט בסעיף 121ב(ה) לפקודה, ובכלל זאת הכנסה מדיבידנד והכנסה מרווח הון.

ב. ככלל, דיבידנד המתקבל בידי חברות תושבות ישראל לא יבוא במניין ההכנסה החייבת, ובלבד שמקור הדיבידנד אינו בהכנסות שהופקו או שצמחו מחוץ לישראל ואינו מדיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב, כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959.

ג. נושא מיסוי דיבידנדים שחולקו מרווחי שיערוך, קרי, שחולקו על בסיס עודפים חשבונאיים שלא התחייבו במס חברות מוסדר בסעיף 100א לפקודה (כיום הסעיף אינו חל על נכסים מחוץ לישראל). הסעיף קובע כי חלוקה כאמור תביא למכירה רעיונית לצרכי מס של הנכס שבשלו נרשמו בדוחות הכספיים רווחי השרעוך כאמור ביום החלוקה, ומיד לאחר מכן לרכישה רעיונית לצרכי מס באותו היום. אותה מכירה רעיונית יוצרת אירוע מס רווח הון ברמת החברה מחלקת הדיבידנד ולא ברמת בעל המניות מקבל הדיבידנד (אשר אצלו יש אירוע מס בשל קבלת דיבידנד כמפורט לעיל). יחד עם זאת, בהמשך לאמור לעיל יובהר, כי שר האוצר טרם התקין תקנות מכוחו של הסעיף.

ד. תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של 25%, למעט תושב חוץ שהיה בעל מניות מהותי במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו, שאז יהא שיעור המס 30%, וזאת בכפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס (אם קיימת) שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת התושבות של תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.

ה. דיבידנד שמקורו במניות החברה בידי קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה, יהיה פטור ממס. בידי קרן נאמנות חייבת, יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

ו. החברה תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), תשס"ו-2005 ("תקנות הניכוי"). בהתאם לתקנות הניכוי, ניכוי המס

במקור בחלוקת דיבידנד בגין מניות החברה, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת רישומים, ליחיד תושב ישראל או לתושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם), יהיה בשיעור של 25%. האמור יחול גם ביחס ליחיד ולתושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו. הניכוי במקור לא יבוצע על ידי החברה אלא על ידי מוסד כספי. לגבי יחיד או תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של 30%.

ז. על-פי תקנות אלו, שולם דיבידנד ליחיד תושב ישראל לגביו נקבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע. לגבי תושב חוץ, שיעור ניכוי במקור יהיה כפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס (אם קיימת) שנכרתה בין מדינת ישראל לבין מדינת התושבות של תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.

ח. לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, לקרנות נאמנות ולגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

4. ניירות ערך המוצעים ביחידות

ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעה זה מונפקים ביחידות. החברה תשייך את תמורת ההנפקה, בדוח על המצב הכספי של החברה, לניירות הערך המוצעים על-פי שווים ההוגן. השווי ההוגן, יקבע על-פי ממוצע שוויו (בהתאם למחיר הנעילה בבורסה) של כל אחד מניירות הערך המוצעים בתום כל אחד משלושת ימי המסחר הראשונים. במקרה שעל-פי דרישת רשות מוסמכת תידרש החברה לייחס ערך אחר לניירות הערך שיכללו ביחידות שיוצצו כאמור, תפרסם החברה דוח מידי על דרישה כאמור.

התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי דוח הצעת המדף, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לעניין הסדרי המס שקיבלה החברה. כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספיות, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף. מובהר כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד דוח הצעת המדף. ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות.

חתימות

החברה :

אפולו פאוור בע"מ

הדירקטורים :

יום טוב סמיה

עודד רוזנברג

ערן מימון

רפאל קסטן

ורד רז-אביו

זיו ארז

ליאור וידר